

0000074-26.2018.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 428/2018 - 1º Distrito

Policia de Limeira, 428/2018 - 1º Distrito Policia de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego da Silva Martins e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000074-26.2018.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000074-26.2018.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 428/2018 - 1º Distrito

Policia de Limeira, 428/2018 - 1º Distrito Policia de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego da Silva Martins e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de DIEGO DA SILVA MARTINS como incurso no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, e art. 288, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, e JULIANA BAPTISTELLA

FINATI e JOACIR APARECIDO PAULINO como incurso no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, c.c. o art. 29, caput, e art. 288, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Consta que em 02 de fevereiro de 2018, por volta das 10h, na Rua Alagoas, 39, Vila Cláudia, DIEGO tinha em depósito para vender produtos destinados a fins medicinais, consistentes em 01 frasco contendo 50 ml de Stanozolol, da marca Indufar, de origem paraguaia; 01 frasco contendo 50 ml de Stanozolol, da marca Landerlan, de origem paraguaia; 01 frasco contendo 10 ml de Decadurabolin, da marca King, de origem mexicana; 01 frasco contendo 10 ml de Winstrol, da marca Diablos, de origem norte-americana e 01 frasco de 10 ml de Masteron, da marca Diablos, também de origem norte-americana, tendo como princípios ativos as substâncias “esteroide anabolizante estanozolol”, “esteroide anabolizante propionato de drostanolona” e “esteroide anabolizante decanoato de nandrolona”, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada.

Consta ainda que em mesma data e local, DIEGO tinha em depósito para venda produto falsificado destinado a fins medicinais, consistente em 01 frasco contendo 10 ml de Parabolan Acetato de Trembolone, de origem argentina, tendo como princípio ativo as substâncias “esteroide anabolizante propionato de testosterona, decanoato de testosterona e felinalpropionato de testosterona”.

Consta também que em mesma data, por volta das 11h30m, na Rua Lourenço de Jesus Schmidt, 208, Parque Nossa Senhora das Dores IV, JULIANA e JOACIR, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão material de atos visando ao resultado comum, concorreram, de qualquer modo, para a prática do crime supra descrito, prestando auxílio material ao autor, consistente no fornecimento de receituários médicos veterinários para a aquisição parcial das substâncias já indicadas.

Consta, por fim, que em data indeterminada, mas anteriormente e até 02 de fevereiro de 2018, em horários incertos, DIEGO, JULIANA e JOACIR, agindo em concurso com outros indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometerem os crimes acima indicados.

A denúncia foi oferecida às fls. 10/14.

Termos de Depoimentos de fls. 20/23.

Folha de Antecedentes e Certidões em fls. 31/33, 263/265, 301/303, 304/305 (DIEGO), 266/267, 306/307, 308/309 (JOACIR) e 268, 310 e 311/312 (JULIANA).

Boletim de Ocorrência em fls. 34/36 e 66/67.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 37/39 e 71/72.

Auto de Constatação Preliminar Positivo às fls. 40/41.

Quebra de Sigilo de Dados e Aplicações Telefônicas Deferida em fls. 101/102.

Laudos Periciais de Entorpecentes Positivos às fls. 108/110 e 111/117.

Laudos Periciais de Celular de fls. 126/136.

A denúncia foi recebida às fls. 261/262.

O réu DIEGO foi citado à fl. 300 e apresentou Defesa Prévia em fls. 333/335.

Os réus JULIANA e JOACIR foram citados às fls. 313 e 314 e apresentaram Defesa Prévia em fls. 322/323 e 415/419.

Em Juízo foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 499/500, 519/521 e mídias).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 522/534 pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, destacou que apesar de os réus serem primários, devido à quantidade e variedade de drogas, deve prevalecer a preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, assim como indica que se dedicavam à atividade criminosa, não possuindo os requisitos exigidos pela causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado pela quantidade de drogas. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou alegações finais pelo acusado DIEGO às fls. 539/590. Preliminarmente, requereu o desentranhamento dos elementos de convicção correlacionados à apreensão do aparelho celular, com consequente absolvição do acusado por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a anulação do feito. Pugnou ainda, no mérito, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da

imputação da denúncia para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e pela absolvição do acusado quanto ao uso. Alternativamente, pugnou pela desclassificação dos fatos para o delito descrito no § 2º, art. 273, CP. Alternadamente, requereu a desclassificação para a norma geral de punição à compra de produto proibido, contrabando previsto no art. 334, CP. Pugnou também pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto ao crime de associação criminosa e, em caso de condenação, pleiteou a reprimenda da antiga redação do art. 273, CP, ou aplicação da minorante do tráfico privilegiado, impondo-se a sanção em meio aberto e da forma mais branda possível.

A Defesa dos acusados JULIANA e JOACIR apresentou alegações finais às fls. 596/599 pugnando pela absolvição de ambos por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, afasto o requerimento da Defesa do acusado DIEGO pelo desentranhamento dos elementos de convicção correlacionados à apreensão do aparelho celular de correu, pois a quebra de sigilo se deu de forma legal, sendo pedida pela autoridade policial, corroborada pelo Ministério Público e deferida em decisão de fls. 101/102.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelos Termos de Depoimentos (fls. 20/23), Boletim de Ocorrência (fls. 34/36 e 66/67), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 37/39 e 71/72), Auto de Constatação Preliminar Positivo (fls. 40/41), Laudos de exame químico-toxicológico (fls. 108/117), Laudo Pericial de Celular (fls. 126/136), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

Ricardo Alexandre Alarcon Santos, investigador de polícia, confirmou os fatos descritos na denúncia, indicando como as investigações iniciaram através das informações prestadas pela médica veterinária Dra. Alessandra, a qual recebeu uma cópia de uma receita de controle especial subscrita pela ré JULIANA, para um cachorro, em uma dosagem absolutamente superior ao tecnicamente recomendado, e expedida após sua saída da empresa, gerando suspeita. Destacou que em cumprimento ao mandado de busca na academia de DIEGO, localizaram muitos medicamentos de uso controlado e de origem desconhecida, ensejando sua prisão em flagrante. Continuou que além disso, na residência do casal JULIANA e JOACIR, encontraram o talonário de receita de controle especial da clínica Savana da Dra. Alessandra, confirmando a suspeita da subtração. Destacou que através de mensagens diretas entre DIEGO e JOACIR confirmaram a negociação ilícita de substâncias anabolizantes para fisiculturistas, inclusive com outras pessoas envolvidas.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador de polícia Walter Antonio Silva Paes.

Alessandra Regina Scavone Ferreira, médica veterinária e representante da clínica Savana, declinou que JULIANA trabalhou como médica veterinária na clínica e comumente receitava medicamentos controlados. Disse que após a dispensa da ré, recebeu uma segunda via de uma receita de medicamento controlado emitida por JULIANA, tendo certeza que foi preenchida e assinada por ela, vendo seu carimbo, e prescrevendo uma dose absurdamente maior de medicamento anabolizante para um cachorro. Ressaltou ainda que o medicamento receitado não é comumente receitado para animais do referido porte. Continuou que após, percebeu que talonários impressos haviam sumido de sua clínica, motivo pelo qual registrou o boletim de ocorrência por furto. Ficou sabendo que os policiais encontraram um bloco do talonário de sua clínica na residência da ré.

Daniela Cristina Santos Ferreira Neves, autoridade da Vigilância Sanitária Municipal, narrou que foi fiscalizar a academia Yes Fit, de propriedade de DIEGO, onde fizeram apenas uma autuação por falta de licença sanitária.

As testemunhas e informantes de defesa Soraia Ubata Giratto, Eumir Sergio Lima Paiva e Patrícia Cassiana Barros Paiva limitaram-se a elucidar os bons antecedentes de JULIANA e JOACIR, destacando divergências trabalhistas entre a JULIANA e a proprietária da clínica Savana.

Luciana Moreira relatou que a família de JULIANA passou por necessidades

financeiras em 2018 e foi ajudada pelo Lar São Vicente de Paula.

Interrogado em Juízo, o réu DIEGO negou os crimes e alegou que todos os produtos apreendidos em sua academia eram para uso pessoal, apesar da grande quantidade. Contou que comprava os produtos na farmácia em frente à academia e pela internet. Negou conhecer JULIANA, mas disse ser amigo de JOACIR. Aduziu que seu contato com JOACIR não envolvia venda de produtos anabolizantes, depois confirmou que JOACIR deixou uma receita veterinária de anabolizantes preenchida por JULIANA para comprar para ele, sob alegação de que não achou o produto. Afirmou que JULIANA fazia as receitas para os cachorros deles. Relatou não saber se JOACIR comprava anabolizantes para ele ou para o cachorro, não sabendo a quem a receita veterinária se destinava.

Em Juízo, JULIANA declarou que trabalhava na clínica Savana como médica veterinária e que fez uma receita para o seu cachorro. Afirmou que seu marido JOACIR deixou a receita na academia de DIEGO, que ficou responsável na aquisição do medicamento. Questionada sobre o motivo de JOACIR não ter comprado a medicação diretamente, e não através de DIEGO, não soube responder. Confirmou que a receita era de testosterona, com nome comercial que não se recordou. Negou que conhecia DIEGO. Confirmou estar com talão de receituário controlado da clínica Savana porque não o devolveu quando foi demitida pelo telefone.

Interrogado, JOACIR alegou que treinava na academia de DIEGO e que eram amigos, motivo de pedir para que ele comprasse a medicação prescrita por sua esposa ao cachorro. Disse que fazia reposição hormonal do animal. Confirmou que utilizava pessoalmente anabolizantes e os comprava pela internet. Confirmou que trocou mensagens com DIEGO sobre a utilização de anabolizante para uso pessoal, mas não para venda. Questionado sobre o motivo de não ter comprado a medicação diretamente, e não através de DIEGO, alegou que estava treinando no momento. Continuou que realmente deixou a segunda receita na academia para DIEGO comprar novamente o medicamento, não justificando o motivo.

Frente o conjunto probatório, impossível a absolvição dos acusados, pois a prova é segura, robusta e incriminatória.

Os Laudos Periciais de Entorpecentes (fls. 108/110 e 111/117) comprovaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, haja vista que, entre os produtos comercializados pelos acusados, havia substâncias anabolizantes, que, de acordo com a Portaria 344/1998 do Ministério da Saúde, estão sujeitas a controle especial, além de produtos falsificados destinados a fins medicinais.

Também foram detectados produtos de origem estrangeira, os quais apresentam controle especial regulamentado pela RDC 344/98.

O Laudo Pericial de Celular (fls. 126/136) delineia com clareza que os acusados negociavam valores, faziam a logística de compra e entrega, e ainda trocavam entre si e com terceiros "dicas de uso" sobre os produtos por meio de redes sociais, caracterizando as imputações da denúncia.

No mais, a quantidade de produtos apreendida é incompatível com o uso para consumo pessoal (Auto de Exibição e Apreensão - fls. 37/39). Destaque ao Auto de Exibição e Apreensão às fls. 71/72, em que se observa que, pela quantidade de receitas irregulares, a associação criminosa in voga pretendia comercializar considerável quantidade produtos destinados a fins medicinais já mencionados, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

Quanto às penas, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus n. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, autorizando a aplicação analógica das penas previstas para o crime de tráfico de drogas, sem vedar expressamente a incidência da minorante do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Assim, utilizo o preceito secundário do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Destaco que o a causa especial de diminuição de pena supramencionada não foi prevista para ser aplicada para casos de dedicação a atividade criminosa, mas apenas para aquele que exerce a atividade de forma ocasional, o que não é o caso dos acusados.

Quanto ao réu DIEGO DA SILVA MARTINS

Quanto ao crime previsto no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, CP

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão da variedade de produtos ilegalmente comercializadas, bem como da existência de produto falsificado. Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena. Mantenho a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o réu não preenche os requisitos legais. O dispositivo legal em questão autoriza a redução da pena privativa imposta aos condenados por tráfico de entorpecentes "desde que os agentes sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas, nem integrem organização criminosa". O acusado estava em franca dedicação a atividade criminosa, sendo apreendido produtos ilegais variados, inclusive produto falsificado, destinados a comercialização. A pena definitiva será de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, estes no mínimo legal.

Quanto ao crime previsto no art. 288, caput, CP

Na primeira fase, considero que o réu não ostenta maus antecedentes. Fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes de pena. Mantenho-a em 01 ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo-a em 01 ano de reclusão.

Ante o concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP, totalizando pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum de pena (art. 33, CP).

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, bem como o sursis, ante o quantum de pena aplicada e a natureza dos crimes (arts. 44 e 77, CP).

Quanto à ré JULIANA BAPTISTELLA FINATI

Quanto ao crime previsto no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, c.c. o art. 29, caput, CP

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade e variedade de produtos ilegalmente comercializadas. Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena. Mantenho a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que a ré não preenche os requisitos legais. O dispositivo legal em questão autoriza a redução da pena privativa imposta aos condenados por tráfico de entorpecentes "desde que os agentes sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas, nem integrem organização criminosa". Resta óbvio que a acusada estava em franca dedicação a atividade criminosa, empregando receituários veterinários indevidamente na prática delitiva. A pena definitiva será de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, estes no mínimo legal.

Quanto ao crime previsto no art. 288, caput, CP

Na primeira fase, considero que a ré não ostenta maus antecedentes. Fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes de pena. Mantenho-a em 01 ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo-a em 01 ano de reclusão.

Ante o concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP, totalizando pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum de pena (art. 33, CP).

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, bem como o sursis, ante o quantum de pena aplicada e a natureza dos crimes (arts. 44 e 77, CP).

Quanto ao réu JOACIR APARECIDO PAULINO

Quanto ao crime previsto no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, c.c. o art. 29, caput, CP

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade e variedade de produtos ilegalmente comercializadas. Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena. Mantenho a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o réu não preenche os requisitos legais. O dispositivo legal em questão autoriza a redução da pena privativa imposta aos condenados por tráfico de entorpecentes "desde que os agentes sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas, nem integrem organização criminosa". O acusado, assim como os demais, estava em franca dedicação a atividade criminosa,. A pena definitiva será de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, estes no mínimo legal.

Quanto ao crime previsto no art. 288, caput, CP

Na primeira fase, considero que o réu não ostenta maus antecedentes. Fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes de pena. Mantenho-a em 01 ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo-a em 01 ano de reclusão.

Ante o concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP, totalizando pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum de pena (art. 33, CP).

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, bem como o sursis, ante o quantum de pena aplicada e a natureza dos crimes (arts. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal e:

CONDENO o réu DIEGO DA SILVA MARTINS como incurso no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, e art. 288, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, e ao pagamento de 583 dias-multa;

CONDENO a ré JULIANA BAPTISTELLA FINATI como incurso no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, c.c. o art. 29, caput, e art. 288, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, e ao pagamento de 583 dias-multa;

CONDENO o réu JOACIR APARECIDO PAULINO como incurso no art. 273, caput, § 1º e § 1º-B, I e V, c.c. o art. 29, caput, e art. 288, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, e ao pagamento de 583 dias-multa.

Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os sentenciados poderão apelar em liberdade.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Limeira, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA